

Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O

Quito, D.M., 11 de febrero de 2025

**Asunto:** NOTIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL DEPORTISTA ANDRÉS ESTEBAN GOMÉZ COELLO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY Y CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PORTUGAL, PERIODO 2024-2025. Código de Programa/Proyecto: 3-0104140272-GOM-2024

Señor  
Andres Esteban Gomez Coello  
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito informar lo siguiente:

#### **I. ANTECEDENTE:**

El Comité de Calificación y Certificación para acceder al Incentivo Tributario, llevó a cabo la sesión extraordinaria el 31 de enero de 2025, dentro de las resoluciones adoptadas se consideró lo establecido en el artículo 49 del Acuerdo Ministerial Nro. 0243 de 21 de noviembre de 2023.

#### **II. BASE LEGAL:**

El artículo 226 de la **Constitución de la República del Ecuador** señala que: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”*.

El artículo 227 de la **Constitución de la República del Ecuador**, establece que: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, Jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”*.

El artículo 65 del **Código Orgánico Administrativo**, dispone: *“La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado”*.

El artículo 164, **Código Orgánico Administrativo**, establece: *“Notificación. Es el acto*

Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O

Quito, D.M., 11 de febrero de 2025

*por el cual se comunica a la persona interesada o a un conjunto indeterminado de personas, el contenido de un acto administrativo para que las personas interesadas estén en condiciones de ejercer sus derechos. La notificación de la primera actuación de las administraciones públicas se realizará personalmente, por boleta o a través del medio de comunicación, ordenado por estas. La notificación de las actuaciones de las administraciones públicas se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido".*

El artículo 10 de la **Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos** respecto a la veracidad de la información prescribe que: *"Las entidades reguladas por esta Ley presumirán que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas efectuadas en virtud de trámites administrativos son verdaderas, bajo aviso a la o al administrado de que, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en la ley. El listado de actuaciones anuladas por la entidad en virtud de lo establecido en este inciso estará disponible para las demás entidades del Estado (...)"*.

El artículo 10 de la **Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno** establece que: *"Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones: (...) 19. Los costos y gastos por promoción y publicidad de conformidad con las excepciones, límites, segmentación y condiciones establecidas en el Reglamento (...).*

*Se deducirá el ciento cincuenta por ciento (150%) adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad, promoción y patrocinio, realizados a favor de deportistas, y programas, proyectos o eventos deportivos calificados por la entidad rectora competente en la materia. El reglamento a esta ley definirá los parámetros técnicos y requisitos formales a cumplirse para acceder a esta deducción adicional."*

El artículo 28 del **Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno**, dispone: *"Gastos generales deducibles. - Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: (...) 11. Promoción, publicidad y patrocinio. - Para la deducibilidad de costos y gastos incurridos para la promoción, publicidad y patrocinio se aplicarán las siguientes definiciones: (...) e.) Se podrá deducir el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad, promoción y patrocinio realizados a favor de deportistas, y programas, proyectos o eventos deportivos calificados por la entidad rectora competente*

**Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2025**

*en la materia, según lo previsto en el respectivo documento de planificación estratégica, así como con los límites y condiciones que esta emita para el efecto.*

*Para acceder a esta deducción adicional, se deberá considerar lo siguiente:*

*1. Previo a aplicar la deducibilidad el beneficiario de la deducción adicional debe contar con una certificación emitida por el ente rector del deporte en la que, por cada beneficiario, conste al menos: a) Los datos del deportista y organizador del programa o proyecto que recibe el aporte, junto con la identificación del proyecto, programa o evento cuando corresponda; b) Los datos del patrocinador; y, c) El monto y fecha del patrocinio. d) La indicación de que:*

*i. El aporte se efectúa en apoyo a deportistas ecuatorianos; o, en apoyo a proyectos, programas o eventos deportivos realizados en el Ecuador; y,*

*ii. El aporte se efectúa directamente al deportista o al organizador de los proyectos, programas o eventos deportivos, sin la participación de intermediarios. En tales casos, previo a la emisión de la certificación se deberá contar con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. Para el efecto el ente rector del deporte solicitará al organismo rector de las finanzas públicas, hasta el mes de noviembre de cada año, un dictamen a aplicarse para el ejercicio posterior, sobre el rango o valor máximo global anual de aprobación de proyectos, programas o eventos, con el fin de establecer el impacto fiscal correspondiente. En caso de que no se obtenga el dictamen del ente rector de las finanzas públicas hasta el mes de diciembre del año en el que se presentó la solicitud, el último monto aprobado se entenderá prorrogado para el siguiente ejercicio fiscal.*

*2. Los desembolsos efectivamente realizados por concepto del patrocinio, promoción o publicidad deberán estar debidamente sustentados en los respectivos comprobantes de venta de acuerdo con lo establecido en la ley; además deberá realizarse las retenciones de impuestos cuando corresponda.*

*3. En el caso de aporte en bienes o servicios, éstos deberán ser valorados al precio comercial, cumpliendo el pago de los impuestos indirectos que correspondan por este aporte. En estos casos dicha valoración deberá constar en el certificado referido en el número 1.*

*4. El ingreso (en dinero, bienes o servicios) que reciban los deportistas o los organizadores de los proyectos o programas deportivos por este patrocinio, atenderán al concepto de renta de sujetos residentes en el Ecuador establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. La deducción adicional establecida no podrá generar una pérdida tributaria sujeta a amortización. En el caso de que la asignación de recursos a los que se refiere este numeral se la efectúe en varios ejercicios fiscales, para utilizar la deducción,*

**Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2025**

*se deberá contar por cada ejercicio fiscal con el certificado antes mencionado.*

*e.1) .- Para aplicar las deducciones adicionales previstas a partir del cuarto inciso del numeral 19 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno se deberá considerar lo siguiente:*

*1. El beneficiario de la deducibilidad deberá contar, con una certificación emitida por el ente rector en la materia, en la que, por cada beneficiario, conste al menos:*

*a. Los datos de la persona o institución que recibe el aporte, junto con la identificación del proyecto o programa cuando corresponda;*

*b. Los datos del aportante;*

*c. El monto y fecha del aporte; y,*

*d. La indicación de que:*

*i. El aporte se efectúa en favor de personas o instituciones domiciliadas o localizadas en el Ecuador; y,*

*ii. El aporte se efectúa directamente a la persona o institución, sin la participación de intermediarios.*

*En tales casos, previo a la emisión de la certificación se deberá contar con el dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. Para el efecto la entidad rectora de la materia solicitará al organismo rector de las finanzas públicas, hasta el mes de noviembre de cada año, un dictamen a aplicarse para el ejercicio posterior, sobre el rango o valor máximo global anual de aprobación de proyectos o programas para los proyectos de auspicios o patrocinios, con el fin de establecer el impacto fiscal correspondiente. En caso de que no se obtenga la certificación del ente rector de las finanzas públicas hasta el mes de diciembre del año en el que se presentó la solicitud, se entenderá prorrogada para el siguiente ejercicio fiscal.*

*2. Los desembolsos efectivamente realizados por concepto del aporte deberán estar debidamente sustentados en los respectivos comprobantes de venta, además deberá realizarse las retenciones de impuestos cuando corresponda.*

*3. En el caso de aporte en bienes o servicios, éstos deberán ser valorados al precio comercial, cumpliendo el pago de los impuestos indirectos que correspondan por este aporte. En estos casos dicha valoración deberá constar en el certificado referido en el número 1.*

Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O

Quito, D.M., 11 de febrero de 2025

4. *El ingreso (en dinero, bienes o servicios) que reciban las personas o instituciones por estos aportes, atenderán al concepto de renta establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno.*

5. *Cuando se traten de programas y proyectos estos deberán ser calificados por la entidad rectora competente en la materia.*

*La deducción adicional establecida no podrá generar una pérdida tributaria sujeta a amortización.*

*En el caso de que la asignación de recursos a los que se refiere este numeral se la efectúe en varios ejercicios fiscales, para utilizar la deducción, se deberá contar por cada ejercicio fiscal con el certificado antes mencionado. (...)*".

El artículo 13 de la **Ley del Deporte, Educación Física y Recreación**, establece: "*El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. Tendrá dos objetivos principales, la activación de la población para asegurar la salud de las y los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a nivel nacional e internacional de las y los deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de discapacidad*".

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0243 de 21 de noviembre de 2023, el Ministerio del Deporte expidió: "LA CODIFICACIÓN DE LA NORMA PARA LA CALIFICACIÓN DE PRIORIDAD, ASÍ COMO PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE PUEDEN ACOGERSE A LA DEDUCCIÓN DEL CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%) ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO, REALIZADOS A FAVOR DE DEPORTISTAS Y PROGRAMAS, PROYECTOS O EVENTOS DEPORTIVOS", y derogó al Acuerdo Nro. 0434 de 17 de noviembre de 2021 y sus reformas.

Mediante Acuerdo Nro. MD-DM-2024-0113 de 04 de julio de 2024, el Ministerio del Deporte expidió la reforma al Acuerdo Nro. 0243 de 21 de noviembre de 2023 denominado: "**CODIFICACIÓN DE LA NORMA PARA LA CALIFICACIÓN DE PRIORIDAD, ASÍ COMO PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE PUEDEN ACOGERSE A LA DEDUCCIÓN DEL CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%) ADICIONAL PARA EL CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA, LOS GASTOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PATROCINIO, REALIZADOS A FAVOR DE DEPORTISTAS Y PROGRAMAS, PROYECTOS O EVENTOS DEPORTIVOS.**",



**Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2025**

El artículo 4 de mencionado Acuerdo Ministerial establece como atribuciones del Comité: “(...) d) *Certificar o negar la certificación a beneficiarios para la obtención del incentivo tributario a nombre del Ministerio del Deporte;*(...)”.

El artículo 5 del citado Acuerdo Ministerial indica: “*De la designación del/la secretario/a del Comité.- El/la presidente/a del Comité designará a un/a servidor/a público/a que ejerza las funciones de secretario/a, pudiendo ser reemplazado/a en cualquier momento; cuyas responsabilidades a su cargo son, entre otras, las siguientes: ( ... ) g) Realizar las notificaciones sobre las decisiones adoptadas por el Comité a través del aplicativo informático; y, h) Las demás que le sean asignadas en cumplimiento de sus funciones. ( ... )*”.

El artículo 43 del referido Acuerdo Ministerial señala: “*De la Certificación de beneficiarios.- Una vez cumplidos los procedimientos establecidos en los artículos precedentes, los/las solicitantes podrán requerir al Comité la emisión de la certificación a favor de los beneficiarios de la deducción del 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, entendiéndose por tales a quienes hubiesen efectuado gastos por concepto de promoción, publicidad y/o patrocinio a favor de deportistas u organizadores de programas y/o proyectos deportivos.*

*Para aplicar a este proceso, se podrán reconocer los gastos en promoción, publicidad y/o patrocinio generados dentro del ejercicio fiscal correspondiente y siempre que los mismos guarden relación con los componentes establecidos en los programas y/o proyectos cuya prioridad haya sido calificada por el Ministerio del Deporte. En ese sentido, se aplicarán las definiciones contenidas en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno referentes a los costos y gastos de promoción, publicidad y patrocinio.*

*En cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, las certificaciones deberán emitirse para cada ejercicio fiscal. Este principio aplica también para los procesos de certificación relacionados a los programas y/o proyectos plurianuales, debiendo cumplirse de manera adicional el procedimiento establecido en el artículo 38 de la presente norma. En tal sentido, no podrán emitirse certificaciones que contemplen gastos generados en varios años”.*

El artículo 44 del Acuerdo Ministerial manifiesta.- De las solicitudes de certificación .  
- *Las solicitudes de certificación de beneficiario podrán ser requeridas al Comité desde el primer mes del ejercicio fiscal, hasta el último día hábil de enero del siguiente ejercicio fiscal. El término para la emisión de las certificaciones es de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de que fue aprobada en Comité de Calificación y Certificación. El proponente podrá ingresar los comprobantes de venta subsanados por una sola ocasión y hasta el término del primer trimestre del año en el que los patrocinadores deben realizar*

**Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2025**

*la declaración del impuesto a la renta correspondiente, de no haber cumplido con las observaciones técnicas en un plazo de diez días a partir de la notificación de la referida observación el proyecto será archivado sin que medie procedimiento alguno”.*

*El artículo 45 de mencionado Acuerdo Ministerial señala: “Del procedimiento para obtener la certificación. - Para la emisión de la certificación, el/la solicitante deberá ingresar al aplicativo informático y cargar el o los comprobantes de venta de patrocinio, promoción o publicidad emitidos a favor del beneficiario de la deducibilidad.*

*Dichos comprobantes deberán cumplir los requisitos, características y demás criterios establecidos en la normativa legal vigente.*

*Los comprobantes de venta guardarán relación directa con el monto establecido en los programas y/o proyectos calificados como prioritarios. En su descripción o concepto se hará referencia de manera expresa a la ejecución de los citados programas y/o proyectos.*

*Con base a lo establecido en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el caso de aportes en bienes o servicios, éstos deberán ser valorados al precio de mercado, cumpliendo el pago de los impuestos indirectos que correspondan por este aporte. En estos casos, se deberá agregar la evidencia documental que avale el valor del aporte realizado por medio de bienes o servicios.”.*

*El artículo 49 de la normativa en mención indica: “De la emisión de la certificación. - El Comité procederá con el análisis de la información provista por la Dirección Financiera con el fin de proceder con la emisión o no de la certificación de beneficiarios de la deducibilidad. La decisión adoptada por el Comité será notificada a través del aplicativo informático, siendo este último proceso responsabilidad del/la secretario/a del Comité. La certificación contendrá, al menos, lo siguiente:*

- a) El señalamiento del dictamen favorable emitido por el ente rector de Economía y Finanzas Públicas sobre el rango o valor máximo anual de aprobación de proyectos;*
- b) Los datos del deportista u organizador del programa y/o proyecto que recibe el aporte, junto con la identificación del proyecto y/o programa cuya prioridad ha sido calificada por el Ministerio del Deporte;*
- c) Los datos del patrocinador, gestor de la promoción o publicidad;*
- d) Los montos y fechas del patrocinio, promoción o publicidad; e) En caso de aporte en bienes y/o servicios, la valoración de los mismos al precio de mercado; y,*
- f) Los demás que sean definidos por el Comité.*

**Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2025**

*La notificación de la certificación de beneficiario será emitida a través del aplicativo informático, y estará a cargo del/la secretario/a del Comité."*

*El artículo 50 de la normativa señalada establece: "Del Informe de Cumplimiento. - Una vez ejecutado el programa y/o proyecto deportivo y generadas las certificaciones que correspondan, el/la solicitante presentarán al Comité un informe final que dé cuenta del cumplimiento de los objetivos, metas, componentes, montos, plazos, y demás datos relevantes establecidos en los mismos. Dicho informe será cargado a través del aplicativo informático adjuntando las evidencias fotográficas, memorias, certificaciones, u otros datos que permitan contrastar la información proporcionada. Adicionalmente, adjuntará una declaración juramentada celebrada ante notario público en la cual detalle, al menos, lo siguiente(...). El término concedido para la presentación del informe final será de 45 días contado desde la fecha en que el programa y/o proyecto deportivo concluyó su ejecución."*

Mediante acuerdo Nro. MD-DM-2024-0136, de 06 de noviembre de 2024, suscrito por Sr. Abg. JOSÉ DAVID JÍMENEZ VASQUEZ ministro del deporte encargado, se expidió La Reforma a la Codificación de la Norma para la Calificación de Prioridad, Así como para la Emisión de la Certificación de Beneficiarios que Pueden Acogerse a la Deducción del Ciento Cincuenta Por Ciento (150%) Adicional para el Cálculo de la Base Imponible del Impuesto a la Renta, los Gastos de Publicidad, Promoción y Patrocinio, Realizados a Favor de Deportistas y Programas, Proyectos o Eventos Deportivos (Acuerdo Ministerial Nro. 0243 De 21 De Noviembre De 2023).

### **III.NOTIFICACIÓN:**

En virtud de la normativa expuesta y acorde a las resoluciones adoptadas por el Comité de Calificación y Certificación para acceder al Incentivo Tributario, en sesión extraordinaria de 31 de enero de 2025, cumpla con notificar a usted en mi calidad de Secretaria del Comité de Calificación y Certificación para acceder al Incentivo Tributario, conforme lo dispone la normativa legal vigente que los miembros del Comité de Calificación y Certificación para acceder al Incentivo Tributario resolvieron emitir el certificado respectivo conforme documento adjunto.

Cabe indicar que, la certificación emitida por los miembros del Comité de Calificación y Certificación para acceder al Incentivo Tributario se sustenta en la Ley del Régimen Tributario Interno, Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno; y Acuerdo Ministerial Nro. 0243 de 21 de noviembre de 2023 y su reforma expedidos por esta Cartera de Estado.

Asimismo, una vez ejecutado el programa/proyecto deportivo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo Ministerial Nro. 0243 de 21 de noviembre de 2023.



Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O

Quito, D.M., 11 de febrero de 2025

Finalmente se señala que el Comité de Calificación y Certificación para acceder al Incentivo Tributario se ha pronunciado sobre la base de la información presentada y cuyo contenido, veracidad y legitimidad es de exclusiva responsabilidad del peticionario, de conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.

Razón por la cual, no se responsabiliza por eventuales inconsistencias que pudieren existir entre la información presentada y los datos originales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Jenny A Jaramillo N

**SECRETARÍA DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA  
ACCEDER AL INCENTIVO TRIBUTARIO**

Anexos:

- certificados\_sesiÓN\_002-2025-53-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Señor

Andres Sebastian Morante Ajala

**Servicios Profesionales**

Señor Ingeniero

Bolivar Alfredo Escobar San Lucas

**Subsecretario de Actividad Física**

Señor Ingeniero

Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain

**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

Señor Ingeniero

Joaquin Farah Abedrabbo Campana

**Servicios Profesionales - Coordinador para la gestión de proyecto del Incentivo Tributario -  
Servicios Profesionales**

Señora Economista

Karina Paola Landines Vera

**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Señora Magíster

**Oficio Nro. MD-DAJ-2025-0056-O**

**Quito, D.M., 11 de febrero de 2025**

Lorena Alava B.  
**Presidenta del Comité de Calificación y Certificación para Acceder al Incentivo Tributario,  
Delegada de la Máxima Autoridad**

Señora Magíster  
Nadia Guadalupe Dumani Noristz  
**Subsecretaria de Deporte**

Señor Magíster  
Romel Leonardo Gonzalez Orlando  
**Coordinador de Servicios al Sistema Deportivo**

am